

0004722-71.2021.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0004722-71.2021.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004722-71.2021.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONHON LENON DE JESUS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JONHON LENON DE JESUS SANTOS e LEVI DA SILVA AIRES foram denunciados por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 15 de maio de 2019, em horário incerto, na Rua Adilson Dias de Souza, 1101, nesta cidade de Mauá, os denunciados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra a vítima Fabiana da Silva Luiz, o veículo Honda/Fit, placas FDI 1508, aparelho de telefone celular, marca Motorola/Moto G, e o valor de R\$ 70,00 em espécie.

O presente feito foi desmembrado dos autos principais nº 1529096-69.2019.8.26.0050, em que o corréu Levi já foi julgado.

Recebida a denúncia, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 224).

Posteriormente, o Jonhon foi preso preventivamente (fls. 229-35), devidamente citado (fl. 273) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da atenuante da confissão, a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, e a fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede em parte a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletins de ocorrência (fls. 05-6 e 47-8), relatório de investigação (fls. 07-13), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 18), auto de entrega (fl. 49), laudo pericial da arma apreendida (fls. 310-5) e prova oral colhida.

Evidente a autoria.

O réu não foi ouvido em solo policial (fl. 93-5). Sob o contraditório, admitiu sua participação no roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (mídia digital).

A vítima, na fase administrativa, disse que conduzia seu veículo Honda/Fit e foi fechada pelo veículo VW/Gol, de cor cinza, quatro portas, do qual desembarcou um indivíduo com arma em punho, abriu a porta do seu carro, exigiu que deixasse o veículo, pegou a quantia de R\$70,00, bem como seu aparelho celular e evadiu-se com o automóvel. Passados alguns minutos, seu veículo, equipado com bloqueador, foi abandonado. Dias depois, foi informada de que três indivíduos foram detidos com um veículo VW/Gol, uma arma de fogo e seu aparelho celular estava com o acusado Levi. Na Delegacia reconheceu por foto Jonhon Lenon como um dos autores do roubo que portava arma de fogo. Reconheceu a arma de fogo e o veículo apreendidos, além de seu celular (fls. 16-7).

Em juízo, reiterou a sua versão. Afirmou que foi abordada pelos ocupantes do veículo VW/Gol, momento em que Jonhon desembarcou com uma arma em punho. Levaram seu carro, celular e dinheiro. Foi o acusado quem saiu conduzindo o seu veículo. Disse que na Delegacia reconheceu o réu por foto, bem como o veículo e a arma usados no crime. Na ocasião, reconheceu Jonhon com certeza. Esclareceu que havia outros envolvidos no delito, porém somente visualizou o motorista do Gol e o réu. Acrescentou que, em solo policial, foram-lhe apresentadas diversas fotografias, ocasião em que reconheceu Jonhon. Em audiência, novamente reconheceu o réu (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que durante

patrulhamento de rotina, viram três indivíduos no interior do veículo VW/Gol, cor cinza, em atitude suspeita. Feita a abordagem, identificaram Levi como o motorista, Herbert e Jonhon Lenon como passageiros. Embaixo do banco do passageiro dianteiro foi localizada uma arma de fogo com numeração suprimida e o corréu Levi assumiu a propriedade (fls. 19-20).

Em juízo, o policial militar Raphael disse que apenas participou da abordagem do veículo VW/Gol, onde localizou uma arma no veículo. Jonhon e Levi estavam no interior do carro, mas não se recorda se com eles foi localizado o celular da vítima (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Diante dos reconhecimentos realizados pela ofendida, em solo policial e sob o contraditório, bem como do relatório de investigação (fls.07-8), informando que o réu foi abordado no interior do veículo utilizado no roubo, onde foram encontrados o aparelho celular da vítima e uma arma de fogo, também reconhecidos pela vítima, a responsabilidade do acusado é incontroversa.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes foi devidamente comprovada pela prova oral colhida, notadamente a palavra da vítima.

Todavia, diante do laudo pericial juntado pela defesa às fls. 310-5 (acostado às fls. 258-63 dos autos principais), que atestou que a arma de fogo apreendida, reconhecida pela vítima como aquela usada do roubo, "não se encontra apta à realização de disparos", de rigor o afastamento da majorante.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 283 – proc. 4187-23.2008), perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, considerando a dupla reincidência específica do réu (certidões de fls. 283-4 – procs. 21919-80.2009 e 32769-28.2011 c/c informações de término de cumprimento das penas às fls. 129-30) e a confissão espontânea, compensa-se uma das reincidências com a atenuante e majora-se a reprimenda em 1/3 pela outra reincidência específica, atingindo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Sobre a compensação parcial da atenuante da confissão:

Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência. In casu, tendo em vista que o

paciente possui "diversas condenações por homicídio, roubos e furtos, tendo permanecido solto pouco mais de 13 dias até cometer novo delito", deve ser mantido o agravamento da pena em 1/4, o qual se mostra adequado e proporcional. (HC 423.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. [...] 3. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipóteses nas quais, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência (AgRg no AREsp n. 713.657/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, em virtude da reincidência específica - três condenações pela prática do crime de furto. 4. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 4 meses, a fixação do regime fechado atende ao comando do art. 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587.700/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020 - grifo nosso).

Ainda, a reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016 - grifo nosso).

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015).

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022 - grifo nosso).

Na última etapa, aumenta-se a pena em mais 1/3, pela majorante do concurso de pessoas, perfazendo 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa, pena que torno definitiva.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito, roubo de veículo praticado em comparsaria e com arma de fogo, que mesmo inapta para efetuar disparos causou maior temor à vítima, além de ter sido praticado em local público com alta circulação de pessoas. Não bastasse, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada do agente, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119).

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu JONHON LENON DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e a pagar 18 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal, afastando-se a incidência do inciso I do parágrafo 2º-A do mesmo dispositivo legal.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deferido os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA